4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»

ФИЛИАЛ «СУРСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ»

П Р И К А З

с. Засечное, Пензенский район, Пензенская область

« 30 » августа 20 24 г. № 58

О создании комиссии по этике, деловому поведению и урегулированию конфликта интересов работников филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Антикоррупционной политики филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз», утвержденной приказом филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» от 30.08.2024 № 56 и Кодекса этики и делового поведения работников филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз», утвержденного приказом филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» от 30.08.2024 № 57,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по этике, деловому поведению работников и урегулированию конфликта интересов филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по этике, деловому поведению работников и урегулированию конфликта интересов филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (приложение № 2).
3. Ответственному за ведение сайта филиала Конновой Е.В. разместить приказ на официальном сайте филиала в разделе «Противодействие коррупции» в течение 10 рабочих дней.

4. Специалисту по кадрам Целовальниковой Е.А. проводить работу по ознакомлению принимаемых на работу сотрудников с Кодексом.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор  С.М. Козлов

Приложение № 1
к приказу филиала «Сурский гидроузел»
ФГБВУ «Центррегионводхоз»
от «30» августа 2024 г. № 58

Положение о комиссии по этике, деловому поведению работников и урегулированию конфликта интересов филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз»

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по этике, деловому поведению работников и урегулированию конфликта интересов филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (далее — Комиссия, Учреждение).

2. Основной задачей Комиссии является содействие:

а) в обеспечении соблюдения работниками Учреждения, замещающими отдельные должности на основании трудового договора, включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством водных ресурсов, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Росводресурсов от 9 сентября 2020 № 207 «Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством водных ресурсов, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2020, регистрационный № 60954) (далее — отдельные работники), ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2021, № 22, ст. 3690) (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), другими федеральными законами (далее - требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Учреждении мер по предупреждению коррупции;

в) в обеспечении соблюдения работниками положений Кодекса этики и делового поведения работников Учреждения, утвержденного приказом ФГБВУ «Центррегионводхоз» (далее – Кодекс этики и делового поведения).

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением:

- требований об урегулировании конфликта интересов в отношении отдельных работников;

- положений Кодекса этики и делового поведения в отношении работников московского офиса, а также директоров (врио директоров) филиалов Учреждения.

4. Комиссия не рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения в отношении директора Учреждения.

II. Состав Комиссии

5. Состав Комиссии утверждается приказом Учреждения.

В состав Комиссии, назначаемый директором Учреждения из числа работников Учреждения, входят члены Комиссии: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. Директор Учреждения может принять решение о включении в состав Комиссии:

а) представителей общественной организации ветеранов;

б) представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

7. Лица, указанные в пункте 6 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с общественной организацией ветеранов, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, на основании запроса директора Учреждения (уполномоченного им лица).

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать по решению Председателя Комиссии:

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения;

б) другие работники Учреждения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения

10. Решение председателя Комиссии по участию в заседании Комиссии лиц, указанных в п.9 настоящего Положения, принимается в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на основании ходатайства работника, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

III. Порядок работы Комиссии

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

а) представление директором Учреждения:

- материалов, свидетельствующих о представлении отдельным работником недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если в соответствии с нормативными правовыми актами работник обязан представлять такие сведения;

- материалов, свидетельствующих о несоблюдении работником требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения;

б) поступившее в Учреждение:

обращение работника о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление работника о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление директора Учреждения или любого члена Комиссии, обращение работника, касающееся обеспечения соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения либо осуществления в Учреждении мер по предупреждению коррупции;

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Представление, обращение, указанные в подпункте "а", в абзаце втором подпункта "б", подпункте "в" пункта 13 настоящего Положения, рассматриваются Комиссией, и секретарь Комиссии оформляет мотивированное заключение о соблюдении работником требований нормативных правовых актов.

16. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, рассматривается Комиссией, и секретарь Комиссии оформляет мотивированное заключение по результатам рассмотрения уведомления.

17. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпункте "б" пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпункте "б" пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24-28 настоящего Положения.

18. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, с учетом пунктов, предусмотренных 19 и 20 настоящего Положения;

б) организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Учреждение, и с результатами ее проверки (если таковая была произведена);

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

19. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

20. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии работник указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 13 настоящего Положения.

Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие работника в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении работника лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание Комиссии.

22. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия), и иных лиц (с их согласия), рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

23. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если в соответствии с нормативными правовыми актами работник обязан представлять такие сведения, представленные им, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если в соответствии с нормативными правовыми актами работник обязан представлять такие сведения, представленные им, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует директору Учреждения применить к работнику одну из мер дисциплинарной ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что работник соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов и/или положения Кодекса этики и делового поведения;

б) установить, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов и/или положения Кодекса этики и делового поведения. В этом случае Комиссия рекомендует директору Учреждения применить к

указанному в настоящем подпункте лицу конкретную меру ответственности либо указать ему на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения;

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует работнику принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует директору Учреждения применить к указанному в настоящем подпункте лицу конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» и пункте «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей конфликт интересов и/или несоблюдение положений Кодекса этики и делового поведения отсутствуют;

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов и/или факт несоблюдения положений Кодекса этики и делового поведения установлен. В этом случае Комиссия рекомендует работнику и (или) директору Учреждения принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения, а также принять меры по соблюдению положений Кодекса этики и делового поведения;

в) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует директору Учреждения применить к работнику конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б "и "в" пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 24 – 27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

30. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель Комиссии, члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии для директора Учреждения носят рекомендательный характер.

31. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов и/или положений Кодекса этики и делового поведения;

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Учреждение (при наличии);

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

32. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению

к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.

33. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются директору Учреждения, полностью или в виде выписок из него - работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

34. Директор Учреждения рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.

35. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника информация об этом представляется директору Учреждения для решения вопроса о применении к работнику мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

36. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан доложить немедленно директору Учреждения и передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы для обращения в правоприменительные органы.

37. Копии протоколов заседаний Комиссии и/или выписки из них хранятся в отделе кадров и документооборота Учреждения.

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении.

Приложение № 2
к приказу филиала «Сурский гидроузел»
ФГБВУ «Центррегионводхоз»
от «30» августа 2024 г. № 58

Состав комиссии по этике, деловому поведению работников и урегулированию конфликта интересов филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз»

Председатель комиссии:
- Манушин Вячеслав Викторович – главный инженер.
Заместитель председателя комиссии:
- Луканин Виктор Александрович –начальник ремонтно-строительного отдела.
Секретарь комиссии:
- Целовальникова Екатерина Анатольевна – специалист по кадрам отдела экономики, планирования и правового обеспечения.
Члены комиссии:
- Кривенков Михаил Сергеевич – ведущий механик отдела энергетики и механизации;
- Шевелёва Оксана Сергеевна – заместитель начальника отдела экономики, планирования и правового обеспечения.